МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 10 дугаар сарын 30 № 06/57 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН,
БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД Г.САЙХАНБАЯР ТАНАА

Комиссоос Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн "Монгол Улс дахь Хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 21 дэх илтгэлийг хэлэлцсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай" 49 дүгээр тогтоолын хэрэгжилттэй танилцах зорилгоор Зэвсэгт хүчний Жанжин Штабын харьяа Зэвсэгт хүчний 339, 256, 017, 120 дугаар ангиудад 2023 оны 3 дугаар улиралд ажиллаа.

Дээрх ангиуд нь "Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, дэг журам сахилга хариуцлагыг бэхжүүлэх" салбар зөвлөлийг байгуулсан, зөвлөлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж, сар, улирлаар тайланг гаргаж удирдах дээд байгууллагадаа тайлагнаж хэвшсэн. Сэтгэлзүйн хангалт, соёл хүмүүжлийн ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг батлан гаргаж, төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу ангийн бие бүрэлдэхүүнд сургалт, хүмүүжлийн ажлыг зохион байгуулснаас гадна төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажилласан, хугацаат цэргийн алба хаагчид болон байнгын бүрэлдэхүүний ажиллаж, амьдрах, сурч хөгжих, хөдөлмөрлөх орчин нөхцөлийг сайжруулах талаар зохих арга хэмжээг авч ажиллаж байгааг дурдах нь зүйтэй. Мөн Зэвсэгт хүчний 339 дүгээр ангийн цэргийн гал тогооны барилгыг шинээр барьж, ашиглалтад оруулсан нь сайшаалтай байна.

Дээрх ажлыг ангиудын нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, ангийн захирагч, цэргийн алба хаагчтай ярилцлага хийх, тайлбар авах, холбогдох баримт бичиг, тайлан мэдээнд дүн шинжилгээ хийх, хуулбарлан авах зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. MNS:5163:2002, Монгол Улсын "Халуун усны үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага" стандартын 2.2-т "Энэхүү стандарт нь нийтийн халуун усны үйлчилгээнээс гадна нийтийн халуун усны үйлчилгээ эрхэлдэг бусад аж ахуйн нэгж, байгууллагад нэгэн адил хамаарна", мөн стандартын 8.1-т "Эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаас баталсан зураг төслийн дагуу баригдсан зориулалтын буюу үйлчилгээний шаардлага хангахуйц барилга байгууламжтай байна" гэж заасан.

Шалгалтын явцад Зэвсэгт хүчний 120 дугаар ангийн халуун усны газрын нөхцөл байдалтай танилцахад тухайн барилгын хананы шавар, эмульс будаг ховхорч унасан, нийтийн усанд орох хэсгийн өрөө тасалгаа давчуу, босоо шүршүүр хооронд тусгаарлалтын хана байхгүй, таазны хэсэг нурж унжсан, зарим газраар хөгц,

150070210

мөөгөнцрийн улмаас хананы эмульс будгийг хуссан байж болзошгүй ул мөр үлдсэн, байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэг муу, таазны гэрлүүд унжиж цахилгааны аюултай байдал үүссэн, ямар ч агааржуулалтын системгүй байгаа нь MNS:5163:2002, Монгол Улсын "Халуун усны үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага" стандарт, галын болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцэхгүй байна.

Ангийн эрх бүхий албан тушаалтнаас Комисст өгсөн тайлбартаа "Халуун усны газрын барилга 1979 онд харуулын байрны зориулалтаар баригдсан боловч халуун усны зориулалтаар төхөөрөмжлөн ашиглагдаж байна. Халуун усны газар нэг ээлждээ 30 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай, 2007 онд барилгын дотор засварын ажил, 2017 онд дээврийн их засварын ажлууд тус тус хийгдсэн. Зэвсэгт хүчний Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын байцаагчийн дүгнэлтээр барилгуудын эдэлгээний хугацааг тооцоход ашиглалтын хугацааны норм 70-80 хувьтай гэж дүгнэсэн" гэх тайлбарыг өгсөн.

Үүнээс үзэхэд Зэвсэгт хүчний 120 дугаар ангийн халуун усны барилга нь MNS:5163:2002, Монгол Улсын "Халуун усны үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага" стандартад заасан зориулалтын барилга байгууламж байх шаардлагыг хангахгүй байна.

Түүнчлэн Зэвсэгт хүчний 256 дугаар ангийн халуун усны газартай танилцахад Зэвсэгт хүчний 120 дугаар ангийн халуун усны газартай адил босоо шүршүүр хооронд тусгаарлалтын хана бариагүй байгаа нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн шаардлагад нийцэхгүй байна.

Мөн Зэвсэгт хүчний 339 дүгээр ангийн алба хаагчдын сургалтын болон, ажлын өрөө байрлаж байгаа барилга байгууламж нь 1975 онд Автобаазын гражын зориулалтаар баригдсан байх ба Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Барилга техникийн Улсын байцаагчийн 2017 оны 05-07-003/09 дүгээр дүгнэлтээр "... чанарын шаардлага хангахгүй учир шинээр барих шаардлагатай" гэж дүгнэгджээ.

2. MNS 4946:2019, Монгол Улсын "Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт тавих шаардлага" стандарт шаардлагын 8.1-т "бүх төрлийн цахилгаан, дулаан, усны шугам хоолойн холболт, сантехник, гэрэлтүүлэг, агааржуулалтын системийн хүчин чадлыг инженерийн зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ", мөн зүйлийн 8.8-д "Үйлдвэрлэлийн өрөө, үйлчилгээний танхим нь байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэг, утаа мэдрэгч дохиолол, харуул хамгаалалтын камерын системтэй байна", мөн зүйлийн 8.11-т "Агааржуулалтын систем нь хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй харшил үүсгэгч хурц үнэр гаргахгүй, утаа хэншүү, тоос шорооны бохирдлыг бууруулах, хортон шавж, мэрэгчид үржихгүй байх нөхцөлийг хангасан, хүчин чадалдаа тохирсон байна", мөн стандартын 9.1-т "Барилга байгууламжийн галын аюулгүйн дүрэм тавих шаардлагыг хангасан, хамгаалалтын систем дохиололтой, MNS CAC RCP 39:2011, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал стандартын 4.319.1-д "Барилга байгууламж нь хэт халалт, ууршилт, тоос шороо үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, бохирдсон агаарыг зайлуулах зорилгоор хангалттай агааржуулалттай байх ёстой. ..." гэж тус тус заасан.

Зэвсэгт хүчний 120 дугаар ангийн гал тогооны барилгын хийц хуучирч муудсан, агаар сэлгэлт муу, хоол бэлтгэлийн хэсгээс бусад хэсэгт агааржуулалтын систем байхгүй, байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэг муу, галын дохиоллын систем байхгүй

стандартын шаардлага хангахгүй барилга байгууламжид үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь биечлэн танилцах явцад илэрхий байлаа.

Түүнчлэн анги йн эрх бүхий албан тушаалтнаас өгсөн ярилцлага, холбогдох баримт бичиг дүн шинжилгээ хийхэд тус барилга нь стандартын шаардлагыг хангахгүй болох нь давхар нотлогдсон. Тухайлбал, "... ангийн гал тогоо, халуун усны барилга байгууламж хуучирч муудсан талаар Батлан хамгаалахын сайд, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын дарга болон Жанжин штабаас томилогдсон шалгалтын бүрэлдэхүүнд удаа дараа танилцуулж, засвар үйлчилгээ хийлгэх болон шинээр бариулах саналыг хүргүүлж байсан" гэжээ. Зэвсэгт хүчний Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээний газрын Улсын байцаагчийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 6/201 дугаартай дүгнэлтээр тус ангийн гал тогооны барилга нь 1985 онд ашиглалтад орсон. Ашиглалтын хугацаанд урсгал болон их засвар хийгдээгүй, дээврийн битүүмжлэл алдагдсан, гадна тоосгон хананд цас бороо усны чийг их хэмжээтэй нэвчсэн, хоол боловсруулах болон хооллох заалны агааржуулалт ажиллахгүй, хаалга цонхны эргэн тойрны амлагаа шавардлага ховхорч унасан, дулаан алдагдах нөхцөл бүрдсэн, гэрэлтүүлэг хангалтгүй, хэрэглээний цахилгаан утаснууд богино холболт үүссэн, барилгын гадна хаяавч бетон элэгдсэн нь Барилгын тухай хуулийн 11.1.1, 11.1.5 дахь заалтыг тус тус зөрчсөн байх тул барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний засвар, ашиглалтын хугацааны жишиг норм /БНбД 13-04-03/-ийн дагуу их засвар хийх шаардлагатай гэж дүгнэжээ.

Иймд ангийн гал тогооны барилга нь Барилгын тухай хууль тогтоомж, стандартад заасан шаардлагад нийцэхгүй, агааржуулалтын систем муудсан, дээврийн битүүмж алдагдсан, их засвар хийх шаардлагатай байх тул засвар шинэчлэлийн ажлыг нэн даруй эхлүүлэх нь зүйтэй байна.

3. Хяналт шалгалтын явцад ажлын хэсэг Зэвсэгт хүчний 120 дугаар ангийн цэргийн байрын орчин нөхцөл, үйл ажиллагаатай биечлэн танилцахад цэргийн байр гадна бие засах газартай, цэргийн амрах ор нь 70*200 см харьцаатай, хэт нарийн байгаа нь хугацаат цэргийн алба хаагч орон дээр эргэж, хөрвөөх, тухтай унтаж амрахад хүндрэлтэй байдлыг үүсгэх магадлалтай байгаагаас гадна тухайн байрны ариун цэврийн өрөөний тохижилт муу, гар угаах угаалтууртай босоо хөтөвчийг зэрэгцүүлэн ямар ч хаалтгүй байрлуулсан, таагүй үнэртэй, агааржуулалтгүй стандартын бус, эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй байна.

4. Зэвсэгт хүчний 120 дугаар ангийн цэргийн үлээвэр хөгжмийн салааны орон тоо 16 алба хаагчтай байхаар батлагдсанаас 4 албан хаагчтай, Зэвсэгт хүчний 017 дугаар ангийн цэргийн үлээвэр хөгжмийн салааны орон тоо 17 алба хаагчтай байхаар батлагдсанаас нэг ч алба хаагчгүй байгаа нь ангид соёл, хүмүүжлийн болон ёслол, хүндэтгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулахад хүндрэлтэй байдлыг үүсгэж байгаа нь Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн "Монгол Улс дахь Хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 21 дэх илтгэлийг хэлэлцсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай" 49 дүгээр тогтоолын 4 дүгээр зүйлд заасан "..., сэтгэл зүйн тусламж, соён гэгээрлийн үйл ажиллагааны санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх" гэсэн зорилтыг хангахгүй байна.

Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, цэргийн алба хаагчийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, хөдөлмөрийн таатай нөхцөл бүрдүүлэх, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсгийг үндэслэн дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Зэвсэгт хүчний 120 дугаар ангийн халуун усны барилгыг шинэчлэн барих, ангийн гал тогооны барилгад их засварын ажлыг хийх, шаардлагатай тоног төхөөрөмж, тоног хэрэгслийг суурилуулах, цэргийн байрны ариун цэврийн өрөө, гадна бие засах газрыг эрүүл ахуйн стандарт шаардлагад нийцүүлэн засварлахад шаардлагатай зардлын тооцоо, зураг төслийг нэг бүрчлэн гаргаж, барилга барих болон засварын ажлыг нэн яаралтай эхлүүлэх;
2. Зэвсэгт хүчний 339 дүгээр ангийн алба хаагчдын ажлын өрөө болон сургалтын танхим байрлаж буй барилгыг шинээр барих асуудлыг шийдвэрлэх;
3. Зэвсэгт хүчний 120 дугаар ангийн хугацаат цэргийн алба хаагчдын орыг цэргийн алба хаагч унтаж амрахад тухтай стандарт шаардлагад нийцсэн өргөн ороор солих, нийт цэргийн анги байгууллагад хяналт шалгалт зохион байгуулж, стандартын шаардлага хангаагүй орыг солих;
4. Зэвсэгт хүчний 256 дугаар ангийн Халуун усны газрын босоо шүршүүр хооронд тусгаарлалтын ханатай болгох, цаашид бусад анги, байгууллагын халуун усны газрын босоо шүршүүр хооронд тусгаарлалтын ханатай болгох ажлыг зохион байгуулах;
5. Нийт ангийн хөгжмийн салааны дутуу орон тооны судалгааг гарган, нөхөн хангалтыг цаг тухай бүрд нь хийж хэвших.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 45 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД